

प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन २०७४

English title: Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Chief Justice and Judges of Supreme Court Act, 2017

प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति र प्रकाशन मिति २०७४ । ६ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २८ । प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपालका प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "न्यायाधीश" भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ । (ख) "प्रधान न्यायाधीश" भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (ग) "सर्वोच्च अदालत" भन्नाले संविधानको धारा १२८ बमोजिमको सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (घ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । ३. पारिश्रमिक: (१) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको पारिश्रमिक र भत्ता पाउनेमा सो समेत पाउने छन् । (२) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा पदबाट अवकाश पाएमा नजिलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम थप सुविधाका रूपमा दिइनेछ । ४. सञ्चय कोष: प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कटौत गरी त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिनेछ । ५. आवास सुविधा: (१) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई आवासको नमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएकामा प्रधान न्यायाधीशलाई गार्डघर तथा नजिी सचिवालयको व्यवस्था सहितको उपयुक्त घर भाडामा लिएर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (४) काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो घर नहुने न्यायाधीशलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम आवास सुविधा बापत दिइनेछ । (५) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट बन्दोबस्त भएको आवास तथा प्रधान न्यायाधीशको नजिी सचिवालयको लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (६) आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम मर्मत र सम्भार बापत दिइनेछ । (७) भाडाको घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई वर्षको एक पटक नजिले खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम घर मर्मत र सम्भार बापत दिइनेछ । (८) यस दफा बमोजिम पाउने सुविधा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई नजिको पदावधि सिमापत भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ ।

६. बजिली, धारा र टेलिफोन सुविधा: (१) प्रधान न्यायाधीशको आवासमा जडान गरिएको बजिली, धारा, इन्टरनेट र एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च तथा त्यस्तो बजिली, धारा, इन्टरनेट र टेलिफोनको महसुल नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (२) न्यायाधीशको आवासमा इन्टरनेट र एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ र त्यस्तो आवासमा जडान गरिएको बजिली, धारा, टेलिफोन र इन्टरनेटको महसुल बापत अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम महसुल बापतको सुविधा आफ्नो घरमा बसोबास गर्ने न्यायाधीशले समेत पाउनेछ । ७. सवारी तथा इन्धन सुविधा: (१) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सवारीको लागि सरकारी सवारी साधन एक र अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको इन्धन तथा मोबिलि उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सरकारी सवारी साधनको नियमिति मर्मत, सम्भार तथा प्रजिको बन्दोबस्त गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सवारी इन्धन र मोबिलिको बलि भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको सवारी साधन खरिद भएको मितिले बाह्र वर्षमा नबढ्ने गरी प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश अवकाश नभएसम्म प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई नजिको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन त्यस्तो न्यायाधीश अवकाश हुँदा आफैले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारी साधनको कतिबी मूल्य लई नजिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम सवारी साधनको कतिबी मूल्य कायम गर्दा त्यस्तो सवारी साधनको खरिद मूल्यको दश प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजिम आफैले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन अवकाश हुँदा खरिद गरी लिन चाहने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले अवकाश हुने मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै त्यसको लेखित जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई गराउनु

पर्ने । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कार्यरत प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको अवकाश हुन छ महनि भन्दा कम अवधिभएमा अवकाश हुनु भन्दा अगावै त्यस्तो जानकारी गराउन बाधा पर्ने छैन । ८. दैनिक तथा भ्रमण खर्च: (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले सरकारी कामको सलिसलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ । (२) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा त्यसको वशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सारक) को नमिन्त्रणा वा नेपाल सरकारको नरिणय बमोजिम सरकारी कामको सलिसलामा विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा खाना र बस्नको व्यवस्था आफैले गर्नु पर्ने भएमा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ ।

(३) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक वा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा त्यसको वशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सारक) को नमिन्त्रणामा त्यस्तो मुलुक वा संस्थाको अतिथिको रूपमा भ्रमण गर्दा बस्ने व्यवस्था मात्र भएकोमा त्यस्ता मुलुकमा बसेको अवधिको लागि उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकमको आधा रकम दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रूपमा पाउनेछ । (४) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले खान बस्नको लागि व्यवस्था गर्ने गरी आतिथ्यता प्रदान गरेको र पाकेट खर्च नदिएको भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकमको एक चौथाई रकम मात्र पाकेट खर्च बापत पाउनेछ । (५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएकोमा यस दफा बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता वा पाकेट खर्च उपलब्ध गराइने छैन । (६) दुई वर्षमा एकपटक पनि विदेश भ्रमणको अवसर नपाएका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको सफारिशमा नेपाल सरकारले न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रयोजनको लागि विदेश भ्रमणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ र यसको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वदेशी वा विदेशी गैर सरकारी संस्थाको नमिन्त्रणामा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले विदेश भ्रमण गर्ने छैनन् । ९. लुगा भत्ता: प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम लुगा भत्ता बापत दिइनेछ । १०. नेता भत्ता : प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले नेपालको प्रतिनिधित्व गरी भ्रमण टोलीको नेताको रूपमा विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पचास प्रतिशत थप नेता भत्ता बापत पाउनेछ । ११. सुरक्षा तथा सवारी चालकको व्यवस्था : (१) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको सुरक्षाको नमित्त नेपाल सरकारले अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको सुरक्षा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेछ । (२) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको सवारी चलाउनको नमित्त नेपाल सरकारले अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको सवारी चालकको व्यवस्था गर्नेछ । १२. भैपरी आउने खर्च : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा वर्षको बढीमा दुई पटकसम्म प्रत्येक पटकको नमित्त अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम भैपरी आउने खर्चको रूपमा पाउनेछ । (२) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा त्यसको वशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सारक) को नमिन्त्रणा वा नेपाल सरकारको नरिणय बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लनि नेपाल बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले नरिणय गरे बमोजिमको रकम भैपरी आउने खर्च पाउनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको खर्चको बलि भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । १३. नजीी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था : (१) प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालभरका लागि निवासको नजीी सचिवालयको नमित्त अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी सुविधा पाउनेछ ।

(२) प्रधान न्यायाधीशलाई नजिको नजीी सचिवालयको लागि अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको सामान उपलब्ध गराइनेछ र त्यसरी उपलब्ध गराइएका सामानहरू प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि एक हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतमा फर्ति बुझाउनु पर्नेछ । (३) नजीी सचिवालयको लागि मसलन्द तथा अतिथि सत्कारको नमित्त प्रधान न्यायाधीशलाई अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ । १४. सहयोगी भर्ना गर्न पाउने : न्यायाधीशले आफू पदमा बहाल रहेसम्म निवासको कामका लागि एक जना श्रेणीवर्हीन प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न पाउनेछ र नजिको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । १५. नवित्तभरण र उपदान : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि नजिले देहाय बमोजिमको नवित्तभरण पाउनेछ :- (क) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा वा सो दुवै पदमा गरी पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सात वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गर्ने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम र सात वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गर्ने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको छैसठ्ठी प्रतिशत रकम मासिक नवित्तभरण । (ख) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा वा सो दुवै पदमा गरी सात वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई त्यसरी बढी सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको लागि नजिले अवकाश लँदा खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम खण्ड (क) बमोजिम हुन आउने मासिक नवित्तभरणको रकममा थप गरी नवित्तभरण दिइनेछ । तर प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पाउने मासिक नवित्तभरणको रकम अवकाश लँदाका अवस्थामा नजिले खाईपाई

आएको मासकि पारश्र्मिकको असी प्रतशितभन्दा बढी हुने छैन । (२) उच्च अदालत वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको वा बहाल गरसकेको वा तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतको मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश वा अतिरिक्त न्यायाधीशको पदमा बहाल गरसकेको वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरसकेको व्यक्तिसर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नयुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा उपदफा (७) बमोजमि कायम हुने नजिले त्यसरी अघिगरेको सेवा अवधि र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश वा सो दुवै पदमा काम गरेको सेवा अवधि गणना गर्दा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको रहेछ भने नजिले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको मासकि नवित्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासकि नवित्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :- । जम्मा सेवा अवधि X मासकि पारश्र्मिक । ५० । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरसकेको व्यक्ती" भन्नाले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट नवित्तभरण पाउन सक्ने कानून बमोजमि कुनै पदमा नयुक्त भई काम गरेको व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

(३) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश वा सो दुवै पदमा गरी पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा नहुँदै अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफूले काम गरेको जम्मा वर्षलाई नजिले अवकाश प्राप्त गर्दा खाईपाई आएको डेढ महानिको पारश्र्मिकको अङ्कले गुणन गर्दा हुन आउने अङ्क बराबरको एकमुष्ट रकम उपदान पाउनेछ । तर अन्य कुनै सेवाबाट अवकाश भई सरकारी कोषबाट नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा सेवा गरे बापत उपदान पाउने छैन । (४) नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्ती प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा नयुक्त भई यस ऐन बमोजमि पन नवित्तभरण पाउन सक्ने भएमा नजिले अघिपाइरहेको नवित्तभरण र यस ऐन बमोजमि पाउने नवित्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ । (५) माथिको उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसंवधानको धारा १३१ को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजमि पदमुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले यस ऐन बमोजमि नवित्तभरण वा उपदान पाउने छैन । (६) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पारश्र्मिक वृद्धि हुँदा पारश्र्मिकको अङ्कमा जति प्रतशितले वृद्धि भएको छ, नवित्तभरण पाइरहेका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पन नजिले खाईपाई आएको नवित्तभरणको अङ्कमा सोको छैसठ्ठी प्रतशितका दरले वृद्धि गरिनेछ । तर यसरी नवित्तभरणको अङ्कमा वृद्धि गर्दा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पाउने पारश्र्मिकको आधा रकमभन्दा कम हुने भएमा आधा रकम हुने गरी नवित्तभरणमा वृद्धि गरिनेछ । (७) उपदफा (१) र (२) बमोजमि नवित्तभरण र उपदफा (३) बमोजमि उपदानको अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश वा सो दुवै पदमा काम गरेको अवधिमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी वा अतिरिक्त न्यायाधीश पदमा वा उच्च अदालत वा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत वा क्षेत्रीय अदालतको मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश वा अतिरिक्त न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधि पूरै र नेपाल सरकारको सेवामा काम गरेको कूल अवधिको आधा अवधि जोडी गणना गरिनेछ । तर उपदान पाइसकेको कुनै व्यक्ती प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा नयुक्त भएमा नजिले त्यसरी नयुक्त भएको एक वर्षभित्र आफूले अघि पाएको उपदानको पूरै रकम फर्ति गरेमा मात्र नजिले अघिगरेको सेवा अवधि यस उपदफा बमोजमि जोडिनेछ । १६. पारिवारिक नवित्तभरण र उपदान : (१) देहायका अवस्थामा देहायका अवधिसम्मको लागि प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये इच्छाएको व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको पन मृत्यु भएमा वा त्यसरी नइच्छाएकोमा नजिको परिवारका सदस्यहरूमध्ये नजिकको हकदारलाई दफा १५ बमोजमिको नवित्तभरण दिनेछ :- । (क) पदमा बहाल छँदै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मृत्यु भएमा मृत्यु भएदेखि सात वर्षसम्म, । (ख) दफा १५ बमोजमि नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वर्ष नपुगेको बाँकी अवधिसम्म ।

(२) पदमा बहाल छँदै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मृत्यु भएमा दफा १५ बमोजमि नवित्तभरण पाउने नभई उपदानसम्म पाउने रहेछ भने सो उपदानको रकम नजिको परिवारका सदस्यहरूमध्ये उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको पारिवारिक नवित्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको वधिवा पत्नी वा वधुर पतल्लि आफ्नो जीवनभर त्यस्तो नवित्तभरणको आधा रकम लिन पाउनेछ । तर नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले दोहोरो नवित्तभरण पाउने छैन । १७. अशक्त वृत्ति : (१) पदीय कामको सलिसलामा दुर्घटना परी अङ्गभङ्ग भई वा चोटपटकको कारण प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्नको लागि अशक्त भएमा त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले बाँचुन जेलसम्म उपदफा (२) मा लेखिए बमोजमिको नवित्तभरणको अतिरिक्त उपदफा (५) मा लेखिए बमोजमिको अशक्त वृत्ति समेत पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अशक्त भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले दफा १५ बमोजमि नवित्तभरण पाउन सक्ने सेवा अवधि पूरा गरेको भए सोही बमोजमि र पूरा नगरेको भए त्यस्तो अवधि पुर्याउन नपुग अवधिको नमित्त दामासाहीको हिसाबले कट्टी गरी बाँकी हुन आउने नवित्तभरणको रकम पाउनेछ । तर त्यसरी कट्टी गर्दा नजिले नवित्तभरण पाउन सक्ने सेवा अवधि पूरा गरेमा पाउन सक्ने न्यूनतम नवित्तभरणको तीन खण्डको एक खण्डभन्दा बढी कट्टी गरिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि अशक्त भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई अवस्था हेरी आर्थिक सहायता बापत दश हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ट रकम दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि चोटपटक लागी उपचार गराउँदा लाग्ने उपचार खर्चको शतप्रतशित रकम त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पाउनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि चोटपटक लागी अशक्त भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले उपदफा (२) बमोजमि पाउने नवित्तभरणको अतिरिक्त

नजिले खाईपाई आएको मासकि पारशिरमकिको बीस प्रतशित बराबरको रकम अशक्त वृत्तपाइरहेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सक्ने गरी सक्षम भएमा यो उपदफा बमोजमिको अशक्त वृत्तपाउने छैन । (६) अशक्त वृत्तपाइरहेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मृत्यु त्यस्तो अशक्त वृत्तपाउन थालेको मितिलि सात वर्षभित्र भएमा सो सात वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधिबाट पाउने अशक्त वृत्तउपदानको रूपमा एकमुष्ट रकम दफा १६ को उपदफा (१) मा तोकिएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । १८. अङ्गभङ्ग भए बापत पाउने सुविधा : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई पदीय कामको सलिसलामा चोटपटक लाग्न गई नजिले सेवाबाट अवकाश लनुपर्ने नभए तापनि सो चोटपटकको कारणबाट नजिको क्षमतामा बाधा पर्ने भएमा त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई लागेको चोटपटकको गम्भीरतालाई विचार गरी दश हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट रकम आर्थिक सहायता दनि सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको चोटपटकको उपचार गराउन आवश्यक पर्ने अवधिभरको नमितित प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै पनसिञ्चति बढिबाट बढि कट्टा नहुने गरी पूरा तलब सहितको थप बरिमी बढि पाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्चको शतप्रतशित रकम त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पाउनेछ र यसरी उपचार गर्दा भएको खर्च दफा ३१ बमोजमि नजिले पाउन सक्ने उपचार खर्चबाट कट्टी हुने छैन । (४) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले जानाजान आफ्नै गम्भीर लापरबाहीको कारण चोटपटक लगाई अङ्गभङ्ग भएकोमा यस ऐन बमोजमिको सुविधा पाउने छैन । १९. असाधारण पारिवारिक नवृत्तभरण तथा उपदान : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदीय कामको सलिसलामा दुर्घटनामा परी तत्कालै मृत्यु भएमा वा त्यसैको कारणबाट नकि नहुँदै पछिमृत्यु भएमा नजिको वधिव पत्नी वा वधुर पतिलाई देहाय बमोजमिको छुट्टै आजीवन मासकि पारिवारिक वृत्तरि त्यसमा थप देहाय बमोजमिको पटके उपदान समेत दिइनेछ :- । पारिवारिक वृत्तको मासकि दर पटके उपदान । (क) प्रधान न्यायाधीश चार सय पचास रुपैयाँ दश हजार रुपैयाँ । (ख) न्यायाधीश तीन सय पचास रुपैयाँ आठ हजार सात सय रुपैयाँ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आजीवन मासकि पारिवारिक वृत्ततिथि थप उपदान दनि प्रयोजनको लागि प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको वधिव पत्नी वा वधुर पतिलाई देहायको अवस्थामा मात्र मान्यता दिइनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मृत्यु हुनुअघि निजिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइसकेको, । (ख) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मृत्यु भएको समयमा निजिसँग सगोलमा बसेको । (३) वधिव पत्नी नभएमा वा पतिको मृत्युअघि निजिबाट छुट्टिसकेको भएमा वा वधिव पत्नीको पुनर्ववाह भइसकेकोमा वधिव पत्नीबाट जन्मेको सन्तानलाई उपदफा (१) मा तोकिए बमोजमिको पटके उपदान दामासाहीले एकमुष्ट दनि सकिनेछ । तर अठार वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेछन् भने निजिहरूको गुजाराको नमितित नेपाल सरकारले मनासबि देखेको अवधिसम्मको लागि वधिव पत्नीले पाउने पारिवारिक वृत्तको अङ्कको दुई तहामा नबढ्ने गरी मनासबि दरले पारिवारिक वृत्त पनप्रदान गर्न सकिनेछ । (४) मृत प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको वधिव पत्नी, वधुर पति वा सन्तान रहेछन् र त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको आश्रति आमा, बाबु वा सासू ससुरा दुवै वा दुईमध्ये एक रहेछन् भने निजिहरूको गुजाराको नमितित नेपाल सरकारले मनासबि देखेको अवधिसम्मको लागि वधिव पत्नी वा वधुर पतिले पाउने पारिवारिक वृत्तको अङ्कको दुई तहामा नबढ्ने गरी मनासबि दरले पारिवारिक वृत्तप्रदान गर्न सकिनेछ । (५) मृत प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको वधिव पत्नी, वधुर पति, सन्तान वा आमा बाबु वा सासू ससुरा कुनै रहेछन् र त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको आश्रति दाजुभाइ वा अवविहति ददी बहनीमध्ये कुनै रहेछन् भने निजिहरूको गुजाराको नमितित नेपाल सरकारले मनासबि देखेको अवधिसम्मको लागि दामासाहीले वधिव पत्नी वा वधुर पतिले पाउने पारिवारिक वृत्तको अङ्कको दुई तहामा नबढ्ने गरी मनासबि रकम पारिवारिक वृत्तप्रदान गर्न सकिनेछ ।

२०. शैक्षिक भत्ता वा सन्ततवृत्तः (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदीय कामको सलिसलामा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा सोही कारणले गर्दा आजीवन काम गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो मृत वा अशक्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको प्रत्येक सन्ततलाई अठार वर्षको उमेर नपुगुनजेल नौ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक शैक्षिक भत्ता दिइनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "सन्तत" भन्नाले मृत्यु भएका वा अशक्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको छोराछोरी सम्झनु पर्छ । (२) पदीय कामको सलिसलामा मृत्यु भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको आमा र बाबु दुवै जीवति नहुने प्रत्येक सन्ततलाई उपदफा (१) बमोजमिको शैक्षिक भत्ताको अतिरिक्त मासकि पचहत्तर रुपैयाँका दरले सन्ततवृत्तदिइनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको वृत्त सम्बन्धति सन्ततले एक्काईस वर्ष उमेर पूरा गरेको वा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकोमा जुन अगाडि हुन्छ सो मतिसम्म पाउनेछ । (४) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदीय कामको सलिसलामा मृत्यु भएमा वा निजि आजीवन अशक्त भएमा नजिले, नजिको परिवार वा सन्ततले पाउने वृत्त वा उपदानको सम्बन्धमा न्यायपरिषदले नेपाल सरकारमा सफारसि गर्नेछ । २१. बढि : प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले देहाय बमोजमिका बढि पाउनेछ :- । (क) भैपरी आउने बढि, । (ख) पर्व बढि, । (ग) घर बढि, । (घ) बरिमी बढि, । (ङ) प्रसूत बढि, । (च) प्रसूत स्याहार बढि, । (छ) करिया बढि, । (ज) वशिष बढि । २२. भैपरी र पर्व बढि : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष पूरा पारशिरमक सहितको छ दिन भैपरी आउने बढि र छ दिन पर्व बढि लनि पाउनेछ । (२) एक वर्षको भैपरी र पर्व बढि अर्को वर्षलाई सञ्चति गर्न पाइने छैन । (३) भैपरी र पर्व बढि आधा दिन समेत लनि पाइनेछ । २३. घर बढि :

(१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले काम गरेको अवधको एघार दिनको एक दिनको दरले पूरा पारश्रमिक सहितको घर बढि पाउनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "काम गरेको अवध" भन्नाले भैपरी आउने बढि र पर्व बढिमा बसेको दिन र सार्वजनिक बढिाको दिनलाई समेत जनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको घर बढि बढीमा एक सय पचास दिनसम्म सञ्चति गरी राख्न सकिनेछ । (३) एक सय बीस दिनभन्दा बढी घर बढि सञ्चति हुने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले सो बढी बढिमध्ये प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म सञ्चति रहेको घर बढिमध्ये बढीमा तीस दिनसम्मको घर बढि बापत नजिले खाईपाई आएको पारश्रमिकको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा एकमुष्ट लनि सक्नेछ । (४) जुनसुकै व्यहोराले न्यायाधीश सेवाबाट अलग भएमा पननिजिको उपदफा (२) बमोजमि सञ्चति रहेको घर बढिमध्ये बढीमा एक सय बीस दिनको घर बढि बापत नजिले खाईपाई आएको पारश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लनि पाउनेछ । (५) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । घर बढिमा घर जाँदा र घर बढि भुक्तान गरी घरबाट सर्वोच्च अदालतमा हाजरि हुन आउँदा वर्षको एक पटक पैदलको बाटोलाई आठ कोषको नमितित एक दिनको दरले तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जतदिनि लाग्ने हो त्यतदिनि बाटो म्याद पाउनेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोजमि सञ्चति घर बढि वा सो बापतको रकम लनि नपाउँदै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १६ को उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले एकमुष्ट लनि पाउनेछ । (७) यस दफा बमोजमि प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले लिएको घर बढिाको अवधमा कुनै सार्वजनिक बढि पर्न आएमा त्यस्तो सार्वजनिक बढि घर बढिमा जोडनि छैन । २४. बरिमी बढि : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष पन्ध्र दिनका दरले पारश्रमिक सहितको बरिमी बढि पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बरिमी बढि सञ्चति गरी राख्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सञ्चति रहेको बरिमी बढि बापत प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले सेवाबाट नवित्त हुँदाका बखत आफूले खाईपाई आएको मासिक पारश्रमिकले हिसाब गर्दा हुन आउने रकम एकमुष्ट लनि पाउनेछ । (४) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै ठूलो र कडा रोग लागी स्वीकृत चकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा बरिमी बढि बाँकी नभए पनदिई महनिसम्म पारश्रमिक सहितको र त्यस्तो पारश्रमिक सहितको थप बरिमी बढि लडिसकेपछि एक पटकमा थप चार महनिसम्म र सेवाको अवधभरिमा जम्मा बाह्र महनिमा नबढ्ने गरी बनि पारश्रमिकको बरिमी बढि पाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पारश्रमिक सहितको थप बरिमी बढि लाँदा प्रत्येक दुई दिन थप बरिमी बढि बापत एक दिनका दरले घर बढि कट्टा हुनेछ । (५) सञ्चति बरिमी बढि वा सो बापतको रकम लनि नपाउँदै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १६ को उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले एकमुष्ट लनि पाउनेछ । २५. प्रसूति बढि : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश गर्भवती भएमा नजिले सुत्केरीको अघपिछि गरी अठानबबे दिन प्रसूति बढि लनि पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रसूति बढि लिएका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले चाहेमा कुनै पनबिदाबाट कट्टा नहुने गरी थप छ महनिसम्म वेतलबी प्रसूति बढि लनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको बढि लगातार रूपमा लनि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि वेतलबी बढिमा बसेको अवध सेवा अवधमा जोडनिछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको प्रसूति बढिमा बस्दा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पूरा पारश्रमिक पाउनेछ । (६) प्रसूति बढि लिएको अभिलेख सर्वोच्च अदालतले राखी त्यसको जानकारी न्याय परिषदलाई गराउनु पर्नेछ । २६. प्रसूति स्याहार बढि : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बढि लनि पाउनेछ । (२) प्रसूति स्याहार बढिमा बस्ने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पूरा तलब पाउनेछ । (३) प्रसूति स्याहार बढि सेवा अवधभरि दुई पटक मात्र दिनेछ । (४) प्रसूति स्याहार बढि लिएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले बढि लिएको मतिले तीन महनिभित्र बच्चाको जन्मदस्ता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनयिम (४) बमोजमिको अवधभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगर्ने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले त्यस्तो बढिाको अवध नजिले पाउने अन्य बढिाबाट कट्टा गरिनेछ । (६) प्रसूति स्याहार बढिाको अद्यावधकि अभिलेख सर्वोच्च अदालतले राखी त्यसको जानकारी न्याय परिषदलाई गराउनु पर्नेछ । २७. करिया बढि : प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश आफैले करिया बस्नु परेमा कूलधर्म वा संस्कार अनुसार बढीमा पन्ध्र दिनको पारश्रमिक सहितको करिया बढि पाउनेछ । २८. वशिष बढि : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले वशिष कारण परेमा देहाय बमोजमि वशिष बढि पाउन सक्नेछ :- (क) एक पटकमा एक महनिमा नबढाई, र । (ख) सेवाको अवधभरिमा जम्मा तीन महनिमा नबढाई । (२) उपदफा (१) बमोजमि वशिष बढिमा बसेको अवधमा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आधा पारश्रमिक पाउनेछ । २९. अन्य सेवामा छँदाको सञ्चति बढि : उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा वा नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेको कुनै व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नयुक्त भएमा नजिले त्यस्तो पद वा सेवामा बहाल छँदा सञ्चति गरेको घर बढि वा बरिमी बढि नजिले यसै ऐन बमोजमि सञ्चति गरे सरह कायम गरिनेछ । ३०. बढिाको स्वीकृति : (१) प्रधान न्यायाधीशले भैपरी आउने बढि र पर्व बढि आफै लनि सक्नेछ र अन्य बढिाको लागि राष्ट्रपतिको स्वीकृतिले लनि पर्नेछ । (२) न्यायाधीशले सबै बढि प्रधान न्यायाधीशबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (३) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि लिएको बढिाको अभिलेख सर्वोच्च अदालतले राख्नु पर्नेछ । ३१. उपचार खर्च : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश बरिमी भई चकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको नदिन (डाइग्नोसिस) गरी उपचार गराउँदा लागेको देहायको खर्च नजिले उपचार

खर्च बापत पाउनेछ :- । (क) अस्पतालमा भर्ना हुँदा र अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बलि बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम खर्च गरेको औषधि खर्च, । (ख) अस्पतालमा भर्ना हुन नपर्ने वा भर्ना हुन नसकेको अवस्थामा वा अस्पतालमा भर्ना भई अस्पतालबाट नसिकेपछि पिन रोगको उपचारको लागि कुनै चिकित्सक, कवरीज वा वैद्यले जाँच गर्दा लएको शुल्क तथा जाँच गरी लेखी दिएको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार खर्च गरेको औषधि खर्च, । (ग) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चरिफार (सर्जिकल अपरेशन) गर्दा लागेको बलि बमोजिमको खर्च, । (घ) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि नेपाल सरकारले समय समयमा आदेश जारी गरी तोकदिएको हदसम्मको रकमको लागेको बलि बमोजिमको खर्च, । (ङ) काठमाडौँ उपत्यका बाहिर वा वदिशमा गई औषधि उपचार गराउँदा त्यस्तो स्थानसम्म पुग्दाको र फर्कदाको बरिमीको र कुरवा चाहिने अवस्था भए एक जना कुरवासम्मको यातायात खर्चको पूरै रकम र खाना खर्च बापत नजिले पाउने दैनिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक पटकमा पाँच सय रुपैयाँ भन्दा घटी खर्च भएकोमा उपचार खर्च दडिने छैन र कुल सेवा अवधिभरि प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पाउने बाहिर महनिाको पारशिरमकिभन्दा बढी रकमको उपचार खर्च दडिने छैन । (३) नेपाल सरकारद्वारा गठन भएको मेडिकल बोर्डले प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई स्वदेशमा उपचार गराउन सफिरसि गरेमा स्वदेशमा उपचार गराउनको लागि स्वदेशमा उपचार हुन नसक्ने भई वदिशमा उपचार गराउन सफिरसि गरेमा वदिशमा उपचार गराउनको लागि निजिलाई उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको रकम थप आर्थिक सहायता दनि सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च लनि नपाउँदै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले लनि पाउनेछ । (५) यस ऐन बमोजिम पाउने उपचार खर्च प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पेशकीको रूपमा लनि चाहेमा उपदफा (२) को अधनिमा रही पछि हिसाब बुझाउने गरी पेशकी दनि सक्नेछ र त्यसरी पेशकी लएको रकम पछि हिसाब गर्दा उपचार बापत पाउने रकमभन्दा बढी हुन आएमा बढी भए जति रकम प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पारशिरमकिबाट कसिताबन्दीमा कट्टा गरनेछ । तर त्यसरी कट्टा गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी नहुँदै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मृत्यु भएमा कट्टा गर्न बाँकी रहेको रकम मनिहा हुनेछ । (६) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको सगोलको पति वा पत्नी, आमा, बाबु वा सासू, ससुरा वा नाबालगि छोरा, छोरी बरिमी भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने अधिकतम उपचार खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधासम्म बलि बमोजिम भएको उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले लनि पाउनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम उपचार खर्चको माग गर्दा रोगको नदिन (डाइग्नोसिस) उल्लेख गरिएको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन पेश गर्नु पर्नेछ । (८) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको सगोलको पति वा पत्नी, आमा, बाबु वा सासू, ससुरा वा नाबालगि छोरा, छोरी बरिमी भई वदिशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै । अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बलि बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम लागेको औषधि उपचारको खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम उपदफा (२) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पाउने रकममध्येबाट पाउनेछ । (९) उपदफा (६) र (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको सगोलको पति वा पत्नी, आमा वा बाबु वा सासू वा ससुरा कुनै संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो व्यक्तिले उपचार खर्च पाउने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “संवैधानिक पद” भन्नाले संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको पद सम्झनु पर्छ ।

(१०) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले अवकाश प्राप्त गर्दा उपदफा (२) बमोजिम कुल सेवा अवधिभरिमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लडिँ वा नलडिँ उपचार खर्च बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भए जति एकमुष्ट रकम प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले अवकाश प्राप्त गरेपछि लनि पाउनेछ । (११) उपदफा (१०) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संवैधानिक पदमा, उच्च अदालत वा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा वा सरकारी सेवा गरे बापत उपचार खर्च लडिसकेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले अघि पाएको उपचार खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र पाउनेछ । (१२) यस दफा बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले अदालतमा उपस्थिति हुन नसक्ने गरी बरिमी भएको अवस्थामा बरिमी बदि बाँकी भएसम्म बरिमी बदि नै माग गर्नुपर्नेछ । तर बरिमी बदि बाँकी नभएमा अरू बदि माग गर्न बाधा पर्ने छैन । (१३) यस दफा बमोजिम प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पाएको उपचार खर्चको विवरण प्रधान न्यायाधीश वा सम्बन्धित न्यायाधीशको बदिाको अभिलेख र व्यक्तगित अभिलेखमा जनाई राख्नु पर्नेछ । ३२. चाडपर्व खर्च : (१) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महनिाको पारशिरमकि बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लनि सक्नेछ । ३३. कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको सुविधा : कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको पारशिरमकि र सुविधा पाउनेछ । तर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले यो ऐन बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले पाउने नवित्तभरण र पारिवारिक नवित्तभरण पाउने छैन । ३४. थप सुविधा : (१) भैपरी आउने बदिा, पर्व बदिा र बरिमी बदिा बाहेक अन्य कुनै पनि

बदिना नलिई तीन वर्ष बतिाइसकेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफूले पकाएको घर बदिनामा आफ्नो घर जाँदा र घरबाट फर्कदा यो ऐन बमोजमि नजिले पाउने दैनिकि तथा भ्रमण भत्ताको आधा दरले दैनिकि तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ । तर प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशका परिवारका सदस्यले यस उपदफा बमोजमि दैनिकि तथा भ्रमण भत्ता पाउने छैन । (२) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा बहाल छँदै मृत्यु भएकोमा लनि बाँकी तलब तथा उपदफा (१) बमोजमिको रकम नवृत्तभरण वा उपदान पाउने नजिको परिवारको सदस्यले पाउनेछ । ३५. पारिश्रमिक तथा सुवधिमा पुनरावलोकन : नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ । ३६. अनुसूचीमा हेरफेर : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ३७. खारेजी र बचाउ : (१) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०२६ खारेज गरिएको छ । (२) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०२६ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ । अनुसूची-१ ।

(दफा ३ को उपदफा (१), दफा ५ को उपदफा (४) र (६), दफा ६ को उपदफा (२), दफा ७ को उपदफा (१), दफा ९, दफा १२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा अन्य सुवधि । क्र.सं. सुवधिको प्रकार ईकाई दर प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश । १ नेपाल सरकार (म.प.) को मति २०७६ । ५ । ४ को नरिणयानुसार मति २०७६ । ४ । १ देखि लागु हुने गरी प्रधान न्यायाधीशको पारिश्रमिक रू. ८६, ९५० । - र न्यायाधीशको पारिश्रमिक रू. ७१, ९५० । - तोकिएको । पारिश्रमिक प्रति महिना रू. ७३,६८० । - ६०,९७० । - । २ विशेष भत्ता प्रति महिना रू. १,००० । - १,००० । - । ३ आवास सुवधि प्रति महिना रू. आवासको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने २५,६०८ । - । ४ आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई घर मर्मत र सम्भार सुवधि प्रति महिना रू. - १२,३०४ । - । ५ बजिली, धारा, टेलिफोन प्रति महिना रू. बलि बमोजमिको रकम २,४०० । - । ६ सवारी इन्धन प्रति महिना लटर २५० १५० । ७ मोबलि त्रैमासिक लटर १० ५ । ८ लुगा भत्ता प्रति वर्ष रू. १०,००० । - १०,००० । - । ९ भैपरी आउने खर्च वर्षमा बढीमा दुई पटक रू. १,००० । - १,००० । - । अनुसूची-२ । (दफा ११ र १३ सँग सम्बन्धित) । नविसको नजी सचिवालय तथा सुरक्षा सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई दिने सुवधि । क्र. स. सुवधिको कसिमि ईकाई दर प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश । १ स्वकीय सचिव (रा.प.द्वि.) उपसचिव जना १ - । २ स्वकीय सचिव (रा.प.तृ.) शाखा अधिकृत जना १ - । ३ कम्प्यूटर अपरेटर (रा.प.अ.प्र.) नायव सुब्बा जना २ - । ४ हलुका सवारी चालक (रा.प.अ.द्वि.) जना २ १ । ५ कार्यालय सहयोगी जना २ - । ६ लेजर प्रिन्टर सहितको कम्प्यूटर गोटा १ - । ७ मोटर साईकल गोटा १ - । ८ अतिथि सत्कार र मसलन्द प्रति महिना ३,००० । - - । ९ अंगरक्षक, पदकि जना १ १ । १० वल्लादार गार्ड जना १ - । ११ सैनिक जवान (सपिही) जना १० - ।